

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Oleh

Annisa Putri Nauli

02011281823134

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya

ABSTRAK

Judul dari artikel ini adalah “Surat Izin Usaha Perdagangan”. Mekanisme untuk melakukan suatu usaha atau perdagangan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 289/MPP/Kep/10/2001 Pasal 2 ayat (1) “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan”. Surat Izin Usaha Perdagangan sangat diperlukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Karena di akta pendirian SIUP nantinya akan dijelaskan bentuk badan usaha CV atau PT, serta pihak-pihak yang ikut andil atas kepemilikan dan ikut bertanggung jawab atas operasional usaha dan juga SIUP menciptakan iklim usaha yang baik.

Kata kunci: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Latar Belakang

Pengertian SIUP menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 36/2007), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP sebagai surat izin perdagangan dan usaha diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha sebagai bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal serta sudah diakui oleh pemerintah.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sendiri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 289/MPP/Kep/10/2001 Pasal 2 ayat (2) terdiri dari SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar.

Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum.

Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya di butuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggungjawaban perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri.

Rumusan Masalah

Maka dari itu penulis sadari perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai tata cara permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 289/MPP/Kep/10/2001.

Pembahasan

Perizinan usaha dalah alat atau instumen untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan penerbitan usaha. Mengenai persiapan pendirian usaha berdasarkan proposal usaha ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha, yaitu pengurusan izin usaha, penentuan tempat/ lokasi usaha., pengadaan fasilitas produksi dan bahan baku produksi, perekrutan dan penempatan SDM (Sumber Daya Manusia), dan persiapan administrasi usaha.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat :

- 1) Konstitutif ditentukan oleh suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

Maka dari itu, Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memiliki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:

1. Usaha Perseorangan atau persekutuan;
2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat
3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Permendag 36/2007.

Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP. Namun, mulai awal tahun 2017 SIUP tidak perlu didaftar ulang. Penghapusan pendaftaran ulang SIUP diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 7/M-DAG/PER/2/2017.

SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan cukup diatas meterai. Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Adapun jenis-jenis Surat Izin Usaha Perdagangan menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 289/MPP/Kep/10/2001 :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan kecil.

Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.

2. Surat Izin Usaha Perdagangan menengah.

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.

3. Surat Izin Usaha Perdagangan.

Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Ada beberapa perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 289/MPP/Kep/10/2001 pasal 9 :

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

- a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
- b. Perusahaan Kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan; dan
 - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.
- c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

(2)Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

TATA CARA PERMINTAAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN :

1. Permintaan SIUP Kecil atau SIUP Menengah, atau SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Bupati atau Walikota cq. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setempat, dengan mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
2. Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penangguang Jawab Perusahaan.
3. Permintaan SIUP wajib dilengkapi dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas :

1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan.
2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas.
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/penangguang jawab Perusahaan.
4. Copy NPWP Perusahaan, dan
5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).
6. Neraca Perusahaan.

b. Perusahaan Berbentuk Koperasi :

1. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang,
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penangguang Jawab Koperasi,
3. Copy NPWP Perusahaan,

4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO),
5. Neraca Perusahaan.

c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :

1. Perusahaan Persekutuan :

- a. Copy Surat Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri,
- b. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggujawab Perusahaan,
- c. Copy NPWP Perusahaan,
- d. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); dan
- e. Neraca Perusahaan.

2. Perusahaan Perorangan :

- a. Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemilik/Penanggujawab Perusahaan,
- b. Copy NPWP Perusahaan,
- c. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO),
- d. Neraca Perusahaan.

4. Terhadap pemohon SIUP apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, wajib menyampaikan copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman kepada Bupati atau Walikota yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.
5. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Kehakiman, pemohon SIUP belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakimana, maka pemohon SIUP cukup melampirkan copy Data Akta Pendirian Perseroan dan copy bukti setor Biaya Administrasi Pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP.
6. Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang permohonannya untuk mendapatkan pengesahan badan hukum ditolak, maka permohonan SIUP adalah gugur dan dianggap tidak ada.
7. Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO), wajib melampirkan Surat Keterangan tidak perlu Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/5/1979.
8. Copy dokumen harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Zainul Arifin, *Understanding The Role Of Village Development Agency In Decision Making*, Kader Bangsa Law Review,
<http://ojs.ukb.ac.id/index.php/klbr> ,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id>
<https://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifin>
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, *The Theft Of Bank Customer Data On Atm Machines In Indonesia*, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET),
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJMET_10_08_018/IJMET_10_08_018.pdf ,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id>
<https://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifin>
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Studi Kasus Desa Datar Balam Kabupaten Lahat), Jurnal Fiat Justicia,
<http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/288/implementasi-peraturan-pemerintah-pp--nomor-8-tahun-2016-tentang-dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan--dan-belanja-negara--studi-kasus-desa-datar-balam-kabupaten-lahat> ,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id>
<https://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifin>
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad zainul Arifin, *Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat Bumn Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Jurnal Nurani,
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2741/2070> ,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id>
<https://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifin>
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, *Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum,
<http://www.lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/138/pdf> ,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id>
<https://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifin>
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan*, Jurnal Thengkyang,
<http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman%20%201-21> ,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id>

- <https://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifin>
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
 Muhammad Zainul Arifin, Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia, Jurnal Nurani,
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2740/2072>,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id>
<https://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifin>
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, *Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah*, Jurnal Thengkyang,
<http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/article/view/6/4> ,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id>
<https://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifin>
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, Kajian Tentang Penyitaan Asset Koruptor Sebagai Langkah Pemberian Efek Jera, Researchgate.net,
https://www.researchgate.net/publication/333701113_KAJIAN_TENTAN_G_PENYITAAN_ASSET_KORUPTOR_SEBAGAI_LANGKAH_PEMBERIAN_EFEK_JERA_Oleh ,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id>
<https://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifin>
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, Freeport Dan Kedaulatan Bangsa,
https://www.academia.edu/38881838/Freeport_Dan_Kedaulatan_Bangsa,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id>
<https://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifin>
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin
- Muhammad Zainul Arifin, *Memulai Langkah Untuk Indonesia*, Researchgate,
https://www.researchgate.net/publication/333700909_MEMULAI_LANGKAH_UNTUK_INDONESIA_1,
<https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id>
<https://unsri.academia.edu/MuhammadZainulArifin>
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin